

PAY SAHİPLERİ VE İŞTİRAK SÖZLEŞMESİ

İşbu Pay Sahipleri ve İştirak Sözleşmesi ("**Sözleşme**"), 10 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'da, aşağıda kimlik ve iletişim bilgileri yer alan taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

1.1. Lodos Yenilikçi Yatırımlar A.Ş., Levent Mah. Büyükdere Cad. No: 195, Şişli, İstanbul adresinde mukim, Zincirlikuyu Vergi Dairesi, 5210998877 VKN'li ("**Yatırımcı**"),

1.2. Kerem Can Arslan (TCKN: 12345678902), Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 11, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ("**Kurucu 1**"),

1.3. Elif Yılmaz (TCKN: 98765432104), Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 442, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim ("**Kurucu 2**"),

(Kurucu 1 ve Kurucu 2 işbu Sözleşme'de birlikte "**Kurucular**" olarak anılacaktır.)

1.4. BulutTek Yazılım Çözümleri A.Ş., ODTÜ Teknokent, Gümüş Bloklar, No: 42, Çankaya, Ankara adresinde mukim, Doğanbey Vergi Dairesi, 1122334455 VKN'li ve 0123045678900011 Mersis numaralı ("**Şirket**").

(Yatırımcı, Kurucular ve Şirket tek tek "**Taraf**" ve birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.)

GİRİŞ VE AMAÇ (RECITALS)

(A) Şirket, bulut tabanlı veri yönetimi ve kurumsal yazılım çözümleri alanında faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve geçerli olarak varlığını sürdüren bir anonim şirkettir.

(B) Kurucular, işbu Sözleşme tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden payların tamamının tek ve yasal sahipleridir.

(C) Şirket ve Kurucular, Şirket'in büyüme hedeflerini finanse etmek, yeni pazarlara açılmak ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek amacıyla dış finansmana ihtiyaç duymaktadır.

(D) Yatırımcı, işbu Sözleşme'de yer alan şartlar ve koşullar (özellikle Madde 6'da yer alan Beyan ve Tekeffüller) dairesinde, Şirket'e sermaye aktarımı yoluyla iştirak etmeyi kabul etmektedir.

Taraflar, yukarıdaki hususlar ışığında aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır:

2. TANIMLAR VE YORUMLAMA

2.1. Tanımlar: İşbu Sözleşme'de kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade edecektir:

"Bağlı Kişi": Bir Taraf açısından, o Taraf doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, o Tarafın kontrolünde olan veya o Taraf ile ortak kontrol altında bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

"Bilgi Odası (Data Room)": Yatırımcı'ya Kapanış öncesinde hukuki, finansal ve teknik inceleme (Due Diligence) yapması amacıyla sunulan, Şirket'e ait belge ve bilgilerin yer aldığı sanal platformu ifade eder.

"Fikri Mülkiyet Hakları": Patentler, faydalı modeller, telif hakları, ticari markalar, yazılım kaynak kodları, algoritmalar, ticari sırlar, know-how, alan adları ve her türlü benzer hak ile bu haklara ilişkin başvuru ve tescilleri ifade eder.

"İş Günü": Cumartesi, Pazar günleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunen resmi tatil kabul edilen günler hariç olmak üzere, bankaların İstanbul'da işlemlere açık olduğu herhangi bir günü ifade eder.

"Kapanış": Madde 4'te belirtilen ön koşulların yerine getirilmesini müteakip, Yatırım Tutarı'nın Şirket'e aktarıldığı ve yeni payların Yatırımcı adına pay defterine işlendiği tarihi ifade eder.

"Önemli Yanlışlık": Şirket'in finansal tablolarında veya beyanlarında yer alan ve Yatırımcı'nın yatırım kararını makul bir yatırımcı gözüyle etkileyecek boyuttaki sapmaları ifade eder.

2.2. Yorumlama: İşbu Sözleşme'de yer alan başlıklar yalnızca referans kolaylığı sağlamak içindir ve Sözleşme'nin yorumlanmasını etkilemez. Tekil ifadeler çoğulu, çoğul ifadeler tekili kapsar.

3. YATIRIMIN YAPISI VE SERMAYE ARTIRIMI

3.1. Yatırım Tutarı ve İhraç: İşbu Sözleşme uyarınca ve Kapanış Ön Koşulları'nın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi kaydıyla Yatırımcı; Şirket'e toplam **5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası)** ("Yatırım Tutarı") ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi karşılığında Şirket, Yatırım Tutarı'nın tamamını emisyon primi (agio) ve nominal bedel olarak içerecek şekilde bir tahsisli sermaye artırımları gerçekleştirecektir.

3.2. Pay Oranı: Söz konusu tahsisli sermaye artırımları sonucunda Yatırımcı, Şirket'in Kapanış Sonrası (Post-Money) tescil edilmiş toplam sermayesinin **%12'sine (yüzde on iki)** tekabül eden (A) Grubu nama yazılı yeni payların yasal ve fiili sahibi olacaktır.

3.3. Fonların Kullanımı: Şirket, Kapanış ile hesaplarına intikal eden Yatırım Tutarı'nı, tamamen ve münhasıran Şirket'in onaylanmış yıllık bütçesi ve iş planı çerçevesinde, **Şirket'in olağan gelişimine katkı sağlayacak** stratejik hedefler doğrultusunda kullanacaktır. Yatırım Tutarı, Yatırımcı'nın önceden yazılı onayı olmaksızın, Kurucular'a kâr payı, borç geri ödemesi veya emsalinden yüksek huzur hakkı olarak dağıtılamaz.

4. KAPANIŞ VE ÖN KOŞULLAR (CONDITIONS PRECEDENT)

4.1. Kapanış Ön Koşulları: Yatırımcı'nın Yatırım Tutarı'nı ödeme yükümlülüğü, Kapanış tarihinde veya öncesinde aşağıdaki koşulların ("Ön Koşullar") yerine getirilmesine bağlıdır:

(a) Şirket Yönetim Kurulu'nun tahsisli sermaye artırımına ilişkin gerekli kararları usulüne uygun şekilde almış olması,

(b) İşbu Sözleşme tarihi ile Kapanış tarihi arasında Şirket'te meydana gelebilecek **önemli bir olay veya olumsuz gelişme** (Material Adverse Effect) bulunmaması,

(c) Şirket'in ve Kurucuların ticari faaliyetlerinin **beklenen piyasa standartlarına** uygun olarak kesintisiz şekilde yürütülmeye devam etmesi,

(d) Kurucular tarafından imzalanmış İstihdam ve Fikri Mülkiyet Devir Sözleşmeleri'nin Yatırımcı'ya teslim edilmiş olması.

4.2. Makul Çaba Yükümlülüğü: Taraflar, yukarıda anılan Ön Koşulların en kısa sürede, ancak her halükarda Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilmesi ve Kapanış işlemlerinin, genel kurul ile ticaret sicili tescil süreçlerinin tamamlanması için **makul çabayı** göstereceklerdir.

4.3. Ön Koşullardan Feragat: Yatırımcı, dilerse kendi tek taraflı ve yazılı takdiriyle, Ön

Koşulların birinden veya birkaçından kısmen veya tamamen feragat etme hakkına sahiptir. Beklenmeyen ve Şirket'in geleceğini etkileyebilecek **önemli bir değişiklik** halinde Yatırımcı, Kapanış'ı tamamlamaktan ve yatırımı yapmaktan tek taraflı olarak imtina edebilir.

5. ŞİRKET YÖNETİMİ VE KARAR ALIM SÜREÇLERİ

5.1. Yönetim Kurulu Yapısı: Kapanış tarihinden itibaren Şirket Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinden 1 (bir) tanesi münhasıran Yatırımcı'nın göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Geriye kalan 4 (dört) üye ise Kurucular tarafından gösterilen adaylar arasından atanacaktır.

5.2. Toplantı ve Karar Nisapları: Yönetim Kurulu, kural olarak üyelerin çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in olağan işleyişini bozmayacak nitelikteki rutin operasyonel kararları bu şekilde alabilir.

5.3. Önemli Kararlar (Veto Hakkı): Madde 5.2'deki genel kurala istisna olarak; Yönetim Kurulu gündeminde Şirket'in **önemli malvarlıklarının** satılması, rehin edilmesi, devredilmesi veya Şirket'in finansal yapısını etkileyecek nitelikteki **büyük harcamalar** yapılması hususları yer alıyorsa, ilgili kararın geçerli olabilmesi için Yatırımcı'nın atadığı Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya bizzat katılımı ve söz konusu karara olumlu yönde (kabul) oy vermesi zorunludur.

5.4. Olağanüstü İşlemlerde Bilgi Verme: Kurucular, Şirket'in bütçesi dışında kalan, ancak Şirket'in devamlılığı için elzem olan ve olağanüstü nakit çıkışı gerektiren işlemleri gerçekleştirmeden önce Yatırımcı'yı **uygun bir süre** içerisinde yazılı olarak önceden bilgilendirecek ve işlemi tesis etmeden önce gerekli mutabakatı arayacaklardır.

6. BEYAN VE TEKEFFÜLLER (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)

Kurucular ve Şirket, işbu Sözleşme tarihi ve Kapanış tarihi itibarıyla Yatırımcı'ya karşı aşağıdaki hususları gayrikabili rücu, müteselsil ve müşterek olarak beyan ve tekeffül ederler:

6.1. Kuruluş ve Yetki: Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca geçerli bir şekilde kurulmuş olup faaliyetlerini yürütmek için gerekli tüm ehliyet ve yetkiye sahiptir.

6.2. Finansal Durum ve Borçlar: Bilgi Odası'na yüklenen en güncel finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu), Şirket'in mali durumunu gerçeğe uygun şekilde yansıtmaktadır. İşbu Sözleşme tarihi itibarıyla, Şirket'in operasyonlarında veya finansal durumunda herhangi bir **ciddi bozulma** yaşanmamıştır ve beyan edilmeyen gizli bir borç veya yükümlülük bulunmamaktadır.

6.3. Fikri Mülkiyet: Şirket'in iş süreçlerinde kullandığı tüm yazılımlar, kaynak kodlar ve tasarımlar ya doğrudan Şirket personeli tarafından yaratılmıştır ya da Şirket geçerli bir lisansa sahiptir. Şirket'in fikri mülkiyet hakları üzerinde, Şirket'in olağan ticari işleyişini **esaslı şekilde tehlikeye atacak** herhangi bir üçüncü kişi iddiası, haciz, ihtiyati tedbir, rehin veya yasal kısıtlama bulunmamaktadır.

6.4. Hukuki Uyuşmazlıklar ve Dava: Şirket aleyhine açılmış, derdest veya Şirket'e yazılı olarak ihbar edilmiş ve Şirket'in faaliyetlerini durdurabilecek boyutta bir dava, icra takibi veya tahkim süreci bulunmamaktadır. Şirket, faaliyet gösterdiği yazılım ve teknoloji sektöründeki tüm yasal mevzuata (KVKK, İş Hukuku, Vergi Mevzuatı dahil) **büyük ölçüde** uygun davranmaktadır ve idari mercilerle (Bakanlıklar, Kurullar) arasında **ciddi bir uyuşmazlık** veya bekleyen ağır bir idari para cezası riski bulunmamaktadır.

6.5. Sözleşmeler: Şirket'in taraf olduğu ve Şirket'in faaliyetleri için kritik önemi haiz ticari sözleşmeler (Müşteri ve Tedarikçi sözleşmeleri) tam ve geçerli olarak yürürlüktedir. Bu sözleşmelerin herhangi birinde **önemli bir ihlal** durumu söz konusu değildir.

7. YENİ FİNANSMAN VE SEYRELMEYİ ÖNLEME (ANTI-DILUTION)

7.1. Rüçhan Hakkı (Pro-Rata Right): Şirket'in ileride gerçekleştireceği sermaye artırımlarında veya bir **önemli finansman turunda**, Yatırımcı'nın işbu Sözleşme ile elde ettiği mevcut %12'lik pay oranını Şirket nezdinde koruyabilmesi esastır. Bu kapsamda Yatırımcı, yeni ihraç edilecek paylardan kendi payı oranında rüçhan hakkı çerçevesinde öncelikli olarak yararlanma hakkına sahip olacaktır.

7.2. Seyrelmeyi Önleme: Yukarıdaki maddeye hâlel gelmeksizin, Şirket'in gelecekte yapacağı herhangi bir finansman turunda ihraç edilecek yeni payların birim fiyatının veya Şirket değerlemesinin, Yatırımcı'nın işbu Sözleşme kapsamında girdiği değerlemenin (**ticari olarak makul** bir seviyenin) altında kalması halinde (Down-Round); Taraflar, Yatırımcı'nın haksız şekilde seyrelmesini (dilution) önlemek amacıyla **adil bir koruma mekanizması** uygulamak üzere, yeni yatırım turu öncesinde iyi niyet kuralları (bona fides) çerçevesinde masaya oturarak görüşeceklerdir.

8. KURUCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REKABET YASAĞI

8.1. Tam Zamanlı Mesai: Kurucular, Şirket'in devamlılığı ve vizyonu için kritik öneme sahip olduklarını kabul ederler. Bu itibarla Kurucular, profesyonel mesailerinin ve mesleki enerjilerinin tamamını Şirket'in işlerine, büyümesine ve iş planının icrasına ayıracaklardır. Kurucuların, Şirket'in ana faaliyet alanıyla (bulut tabanlı yazılım çözümleri) **doğrudan ve yıkıcı bir rekabet** içinde olmayan, Şirket'teki asli görevlerini aksatmayacak, **kabul edilebilir nitelikteki** şahsi/akademik yan projelere zaman ayırması Yatırımcı'nın yazılı iznine tabi değildir.

8.2. Pay Devir Kısıtlaması (Lock-up): Kurucular, Şirket'in gelecekteki değerlemesini maksimize etme amacı güttüklerinden, Şirket'teki nama yazılı paylarını ancak Şirket **ciddi bir değerlemeye** ulaştığında veya Kurucu açısından **geçerli ticari/shahsi sebeplerin** varlığı ortaya çıktığında, üçüncü kişilere devredebileceklerdir.

8.3. Sır Saklama ve Rekabet Yasağı: Kurucular, Yatırımcı'nın Şirket'te pay sahibi olmaya devam ettiği süre boyunca, Şirket'in müşteri çevresini haksız şekilde ele geçirmeyecek, personellerini başka bir şirkete ayartmayacak (non-solicitation) ve Şirket'e doğrudan zarar verecek rekabetçi faaliyetlerde bulunmayacaklardır.

9. BİLGİ ALMA VE DENETİM HAKKI

9.1. Raporlama: Şirket, Kapanış tarihinden itibaren düzenli olarak Yatırımcı'ya mali ve operasyonel performansı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket, her mali çeyreğin (3 aylık dönemin) bitimini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde, Şirket'in finansal durumunu (nakit akışı, gelir-gider tablosu) ve KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) durumunu gösteren raporları **makul bir detay seviyesinde** hazırlayarak Yatırımcı'ya elektronik ortamda sunacaktır. Raporların formatı, mizan düzeni ve içereceği metriklerin detayı, Taraflarca Kapanış sonrası **karşılıklı mutabakatla** belirlenecektir.

9.2. Denetim: Yatırımcı, önceden makul bir süre (en az 5 İş Günü) öncesinden Şirket'e yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla, kendi seçeceği yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetim şirketleri vasıtasıyla Şirket'in defter ve kayıtlarını mesai saatleri içerisinde inceleme hakkına sahiptir. Denetim giderleri Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

10. TAZMİNAT (INDEMNIFICATION)

10.1. Kurucuların Tazminat Yükümlülüğü: İşbu Sözleşme'nin 6. Maddesinde yer alan Beyan ve Tekeffüllerin herhangi birinin gerçeğe aykırı, eksik veya yanıltıcı olduğunun sonradan ortaya çıkması ve bu durumun Yatırımcı nezdinde doğrudan, ispatlanabilir bir maddi zarara yol açması halinde; Kurucular ve Şirket, Yatırımcı'nın uğradığı bu doğrudan zararı, Yatırımcı'nın yazılı talebini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceklerdir.

10.2. Dolaylı Zararların Hariç Tutulması: Taraflar, hukuken emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme'nin ihlali neticesinde doğabilecek kâr kaybı, fırsat kaybı, itibar zedelenmesi gibi dolaylı zararlardan (consequential damages) birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklarını kabul ederler.

11. SÜRE, TEMERRÜT VE FESİH

11.1. Yürürlük: İşbu Sözleşme, Taraflarca usulüne uygun olarak imzalandığı tarihte tam ve kesin olarak yürürlüğe girer ve Yatırımcı veya Kurucular, Şirket'te pay sahibi sıfatını taşıdıkları (Şirket pay defterine kayıtlı oldukları) sürece tüm hüküm ve sonuçlarıyla geçerliliğini korur.

11.2. Fesih ve Haklı Neden: Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki **önemli yükümlülüklerini** (yatırım tutarının ödenmemesi, haksız rekabet edilmesi vb.) esaslı bir şekilde ihlal etmesi ve diğer ihlale uğrayan Tarafça noter kanalıyla yapılacak yazılı ihtarla rağmen bu ihlalin **makul bir süre** içerisinde giderilmemesi halinde, ihtar çeken Taraf Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal feshedebilir. Sözleşme'nin feshi, fesihten önce doğmuş olan muaccel alacak ve tazminat haklarını ortadan kaldırmaz.

12. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

12.1. Gizli Bilgi Tanımı: İşbu Sözleşme'nin varlığı, içeriği, Yatırım Tutarı, Şirket değerlemesi ile müzakereler sırasında Tarafların birbirlerine ifşa ettiği her türlü ticari, finansal, teknik bilgi ve iş planları ("Gizli Bilgi") mahiyetindedir.

12.2. Gizlilik Yükümlülüğü: Taraflar, işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece ve Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdikten sonraki 3 (üç) yıl boyunca, Gizli Bilgileri kati surette sır olarak saklamayı, karşı Tarafın önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın hiçbir 3. kişiye açıklamamayı, kopyalamamayı ve kendi ticari menfaatleri için haksız şekilde kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Kanuni zorunluluklar, mahkeme kararları ve resmi makamların yasal talepleri bu maddenin istisnasıdır.

13. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER (MISCELLANEOUS)

13.1. Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme'nin esasına, yorumlanmasına, ifasına ve Sözleşme'den doğabilecek haksız fiil iddiaları dahil her türlü uyuşmazlığa münhasıran Türkiye

Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

13.2. Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme'den ve Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri kesin yetkilidir.

13.3. Bölünebilirlik (Severability): İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün ilgili mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz bulunması halinde; bu durum, Sözleşme'nin geri kalan diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar, geçersiz sayılan hükmün yerine, ticari amaca en yakın hukuken geçerli yeni bir hüküm koymak için iyi niyetle müzakere edeceklerdir.

13.4. Tebligatlar: Taraflar, işbu Sözleşme'nin 1. Maddesinde belirttikleri adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri diğer Taraflara noter aracılığıyla iadeli taahhütlü posta ile 7 (yedi) gün içinde bildirilmedikçe, eski adrese yapılacak tebligatlar hukuken geçerli ve bağlayıcı sayılacaktır.

13.5. Bütünlük: İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yatırım işlemine ilişkin mutabakatın tamamını teşkil eder ve bu konuda daha önce yapılmış her türlü yazılı veya sözlü görüşmeyi, niyet mektubunu veya e-posta yazışmasını ortadan kaldırır. Sözleşme üzerindeki her türlü değişiklik ancak tüm Tarafların imzalayacağı yazılı bir ek protokol ile yapılabilir.

İşbu 13 (on üç) ana maddeden oluşan Sözleşme, Taraflarca tüm şartları okunup anlaşılacak, serbest iradeleriyle 10 Mayıs 2026 tarihinde, 4 (dört) orijinal nüsha olarak İstanbul'da tanzim ve imza edilmiştir.

TARAFLAR İMZA BÖLÜMÜ

YATIRIMCI

Lodos Yenilikçi Yatırımlar A.Ş.

Yetkili Temsilci:

İmza:

Tarih: 10 Mayıs 2026

KURUCU 1

Kerem Can Arslan

İmza:

Tarih: 10 Mayıs 2026

KURUCU 2

Elif Yılmaz

İmza:

Tarih: 10 Mayıs 2026

ŞİRKET

BulutTek Yazılım Çözümleri A.Ş.

Yetkili Temsilci:

İmza:

Tarih: 10 Mayıs 2026